

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2189/2536

พันตำรวจเอกไพฑูรย์ วิภิญโญ

โจทก์

นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช กับพวก

จำเลย

นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช ที่ 1 กับพวก

รวม 16 คน

ผู้ยื่นคำร้อง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ที่ 14 ถึงที่ 16 และ

ที่ 18) จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า คดีนี้ โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ จำเลยทั้ง 18 คน มี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด และมูลคดีนี้ เกิดเบื้องต้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งของ โจทก์และจำเลยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ความผิดที่ถูกฟ้องเป็นเรื่อง หมิ่นประมาท การที่โจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งมีจำนวนถึง 18 คนที่ศาลอาญาก็เพื่อจะบีบบังคับให้จำเลยทั้ง 18 คน ยอมขอขมาเพื่อไปอ้ำกับผู้บังคับบัญชาในกรณีที่โจทก์ถูกราชฎาร้องเรียน ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำเลยและการที่โจทก์ยื่น ฟ้องจำเลยที่ศาลอาญาซึ่งเป็นศาลที่ห่างไกลจากภูมิลำเนา ของจำเลยเป็นการกลั่นแกล้งให้จำเลยได้รับความเดือดร้อน ในการแสวงหาความยุติธรรม ประกอบกับจำเลยทั้ง 18 คน เป็นสมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ดมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาว จังหวัดร้อยเอ็ดในสภาจังหวัดร้อยเอ็ด โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณา

พิพากษาที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นศาลที่มูลคดีนี้เกิด และจำเลยทั้ง 18 คน มี
ภูมิสำเนาอยู่ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง 18 คน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
136,137,157,172,173,174,181(2),326,328 ประกอบด้วย 83,91 ให้จำเลยที่ 1
ถึงที่ 18 ขอขมาต่อโจทก์โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 3 ฉบับ
คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ และมติชน เป็นเวลาฉบับละ 7 วันติดต่อกันและ ให้
ขอขมาต่อโจทก์โดยออกประกาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง ของจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกัน

ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 13 และจำเลยที่ 17 ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์มีมูลตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 136,137,172,173,174 วรรคสอง,181(1),326,328 ให้ประทับฟ้อง

คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ที่ 14 ถึงที่ 16 และที่ 18 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอพียงว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัว
ว่าจะเกิดความไม่สงบหรือ เหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

วิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัว
ว่าจะเกิดความไม่สงบหรือ เหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(ประมาณ ชั้นชื่อ-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ